

1501770-11.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesteros

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/05/2022

... réu está sendo acusado do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Em depoimentos uníssomos, prestados na fase inquisitiva (fls. 05) e em juízo, relatou o ofendido Alexandre de C. Oliveira que retornava da Praça Santa Terezinha, por volta de 22h ou 23h, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Inicialmente eles disseram que queriam uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1501770-11.2021.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501770-11.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor

Réu

Justiça Pública

CLEBERSON ALVES DA SILVA

Réu Preso

Vistos.

Cleberon Alves da Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 157, § 2º, inc. II, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, porque no dia 27 de dezembro de 2021, por volta de 22h30min, na Rua Coronel Marcondes de Matos nº 155, centro, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo em concurso com indivíduo não identificado, tanto na ideação quanto na execução, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R\$ 1.500,00, uma carteira sem marca, avaliada em R\$ 50,00, cartões bancários e a quantia de R\$ 15,00 em dinheiro, bens pertencentes à vítima Alexandre de C. Oliveira.

Descreve a denúncia que a vítima retornava para casa quando foi abordada pelo réu e seu comparsa, que estavam em uma motocicleta. Inicialmente eles afirmaram que queriam uma informação. Em seguida, ambos desembarcaram da motocicleta e anunciaram o roubo. O réu levou a mão sob a blusa que trajava, simulando estar armado, e subtraiu da vítima o aparelho celular e uma carteira contendo cartões bancários, documentos e a quantia de R\$15,00. Após, o réu e seu comparsa embarcaram na motocicleta e saíram do local. Uma viatura passava pelo local e a vítima gesticulou para os policiais, apontando para a motocicleta onde estavam os agentes. Ao ver a viatura policial, o comparsa do réu, que dirigia a motocicleta, entrou na contramão de direção e empreendeu fuga em alta velocidade. Todavia, eles foram perseguidos pelos policiais. Durante a fuga o réu dispensou alguns bens subtraídos da vítima,

quais sejam, a carteira, documentos e o dinheiro. Em dado momento, o condutor da motocicleta diminuiu a velocidade e o réu, que estava na garupa, saltou do veículo. O comparsa continuou a fuga na motocicleta, enquanto o réu tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, foi localizado com o réu o aparelho celular da marca Samsung pertencente à vítima. Durante a abordagem o réu confessou a prática do roubo. Os policiais retornaram pelo trajeto da fuga e conseguiram localizar uma cédula de identidade e cartões bancários da vítima, que o réu admitiu ter dispensado (fls. 75/77).

Recebida a denúncia, em 13 de janeiro de 2022 (fls. 80/82), o réu foi citado (fls. 105) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 108).

Saneado o processo (fls. 110/112) e assentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 186/187), realizou-se audiência de instrução por teleconferência, mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, e o correspondente registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 173/174).

Na oportunidade procedeu-se à inquirição da vítima, da testemunha da acusação, comum à defesa, e ao interrogatório do réu.

Seguiu-se a apresentação de alegações finais orais pelo Ministério Público, que requereu a procedência da ação nos termos em que proposta, ressaltando que restou isolada a versão do réu, cujo intuito foi o de assinalar que praticou crime de menor potencialidade lesiva. Pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência específica que, por ser preponderante, não deverá ser compensada com a confissão, que, aliás, não deve ser reconhecida como atenuante, porquanto parcial, a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e a cominação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, em razão da gravidade do delito e da reincidência.

Já a Defesa do réu, em memoriais escritos, requereu a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 155, §4º, inc. IV do Código Penal, por inexistência de violência ou grave ameaça, tendo pleiteado a emenda da denúncia para constar o referido crime. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou o arbitramento das penas-base nos mínimos legais; o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime de cumprimento de pena menos severo e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 176/184).

É o relatório.
Decido.

O réu está sendo acusado do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Em depoimentos uníssonos, prestados na fase inquisitiva (fls. 05) e em juízo, relatou o ofendido Alexandre de C. Oliveira que retornava da Praça Santa Terezinha, por volta de 22h ou 23h, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Inicialmente eles disseram que queriam uma informação, porém, em seguida desmontaram da motocicleta e anunciaram o roubo. O réu colocou a mão sob a blusa, como se estivesse armado, embora não tenha a vítima chegado a visualizar nenhuma arma de fogo. Ambos falaram em tom bastante enérgico. O réu disse à vítima para lhes entregar todos os seus bens: "passa tudo, passa tudo, senão a gente vai passar você", ou seja, caso contrário lhe fariam algum mal. O réu pegou a carteira pessoal da vítima, que continha documentos, cartões bancários e dinheiro, além de seu telefone celular. Após a subtração, os indivíduos arrancaram com a motocicleta, então dirigida pelo comparsa do réu, pela contramão, mas no fim da rua se depararam com uma viatura da Polícia Militar que estava fazendo ronda e passou a persegui-los, não só em razão da atitude dos indivíduos, como também por ter a vítima

sinalizado que havia sido roubada. Logo após, esta ligou para o 190 e rapidamente, em cerca de 5 a 10 minutos, chegou outra viatura policial em apoio. Em no máximo meia hora um dos indivíduos foi capturado, recordando-se deste ter dito aos policiais, já na delegacia, que se chamava Cleberson, e que o assalto foi motivado por vício em crack. Os policiais conseguiram recuperar quase todos os seus bens, inclusive os documentos, com exceção da carteira e de uma pequena quantia que nela estava. Seu aparelho celular, todavia, apesar de recuperado, sofreu danos e acabou se tornando imprestável. Não conhecia o réu antes dos fatos. Por fim, mencionou que durante o roubo foi agredido pelo réu com pontapés e tapas.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os policiais militares Hudson Alan Magalhães Moki e Auro de Andrade narraram que realizavam patrulhamento pela Rua Doutor Jorge Winther quando, no cruzamento com a Rua Coronel Marcondes de Mattos, visualizaram uma motocicleta da marca Honda, aparentemente modelo CG, cor preta, com piloto e passageiro, que trafegava na Rua Coronel Marcondes de Mattos, vindo da direita e, logo atrás destes, um pedestre – a ora vítima – que gesticulava para a viatura policial apontando para os motociclistas. Neste momento, o piloto da motocicleta manobrou e acessou por trás da viatura policial a Rua Doutor Jorge Winther, passando a trafegar em alta velocidade e na contramão de direção, sentido ao Mercado Municipal, acessando a Rua Juca Esteves e, em seguida, a Rua Conego Altino de Moura, onde o indivíduo da garupa saltou da motocicleta, enquanto o piloto fugiu do local com a motocicleta. O indivíduo da garupa foi imediatamente abordado e identificado como sendo o réu, com o qual foi encontrado um aparelho de telefone celular da marca Samsung, que confessou ter subtraído da vítima, assim como os demais pertences, que afirmou ter dispensado na via pública durante a fuga, não identificando seu comparsa que teve êxito em evadir-se. Foi dada a voz de prisão ao réu. Após, os policiais retornaram pelo trajeto de fuga, logrando localizar a cédula de identidade e dois cartões bancários da vítima. Não foi possível anotar a placa da motocicleta utilizada no roubo (fls. 02/03 e 04, respectivamente).

Em juízo, ante o falecimento do PM Auro, somente o PM Hudson foi inquirido. Este narrou que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Doutor Jorge Winther quando se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta. O que estava na garupa havia desembarcado e conversava com um rapaz na calçada, enquanto o condutor permanecia em cima da motocicleta. Considerando a situação suspeita, parou a viatura e permaneceu observando. Não visualizou se ocorreu alguma agressão, nem se recordou da vítima referir algo a respeito. No momento em que a pessoa da garupa virou e visualizou a viatura policial, logo montou na motocicleta e os dois indivíduos saíram em arrancada. A vítima começou a gritar e apontar para eles, deduzindo os policiais que havia algo errado. Deram ordem de parada aos indivíduos, os quais entraram na contramão da Rua Doutor Jorge Winther, sentido Mercado Municipal. Continuaram em acompanhamento por cinco ou seis quarteirões e já próximo à Rua Juca Esteves a motocicleta diminuiu a velocidade e o réu desembarcou, sendo em seguida abordado. O condutor da motocicleta acabou se evadindo, e não conseguiram anotar a placa da motocicleta, pois estava de difícil visualização. Nada de ilícito foi encontrado com o réu, nem mesmo arma de fogo, apesar da vítima ter dito que ele fez menção a estar armado. Todavia, com o réu havia dois celulares – Galaxy A30S e Galaxy A10S – e o primeiro ele confirmou que pertencia à vítima, confessando que atuou junto com outra pessoa na prática do roubo, em que pegou a carteira e o celular da vítima. O réu disse que havia dispensado a carteira da vítima na Rua Doutor Jorge Winther, onde foram realizadas diligências com o apoio de outras viaturas, sendo encontrados dois cartões bancários e o RG da vítima. Em contato com a vítima, esta disse que os indivíduos lhe haviam roubado a carteira – com a quantia de R\$15,00, dois cartões bancários e o RG – e o celular. Destes, somente o dinheiro e a carteira não foram localizados. O réu confessou o crime, dizendo estar em situação de rua e ser usuário de drogas, tendo aceitado realizar o roubo que lhe foi proposto pelo outro indivíduo. Conduziram o réu para a delegacia, onde a vítima apareceu em seguida e o apontou como sendo o autor do delito. Não conhecia o réu.

O réu permaneceu em silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 07). Já em juízo confessou a conduta delitativa, porém, negou a prática de qualquer ameaça ou agressão à vítima, dizendo que apenas pegou os seus bens. Asseverou que estava em situação de rua, deitado em um papelão próximo ao Mercado Municipal, quando um rapaz, que até então desconhecia, apareceu e lhe perguntou onde havia uma biqueira. Na abstinência, acompanhou o indivíduo até o local, onde fizeram o uso de drogas. Na volta, visualizaram a vítima andando com o celular na mão; o condutor parou a motocicleta e, sem o conhecimento prévio do réu, começou a gritar com a vítima. Então, o réu desceu da motocicleta e pegou o celular e a carteira da vítima, entregando para o motociclista. Nesse momento, passava uma viatura policial, ocasião em que subiu no veículo e saíram do local. Arrependido, disse ao outro indivíduo "para a moto, já era, os polícia vão pegar nós", o que ele se recusou a fazer. Com a intenção de devolver o bem, pegou o celular da vítima - que estava com o condutor - e pulou da motocicleta, dizendo "então você vai sozinho". Alegou que os bens encontrados pela polícia no trajeto seguido durante a fuga foram dispensados pelo motociclista, o qual foi também quem simulou estar com arma de fogo. Desconhece os dados desse indivíduo, assim como os da motocicleta. Tem condenação anterior por roubo, lesão corporal e ameaça, cujas penas já foram cumpridas. Não trabalha e já foi internado anteriormente para tratamento pelo uso de entorpecentes, porém, voltou a usá-los.

Portanto, em juízo o réu confirmou ter se apoderado dos bens da vítima, mas assinalou que não foi sua a ideia de praticar o roubo e que não houve qualquer ajuste prévio com o coautor a respeito; que não agrediu, nem ameaçou a vítima, e que foi o coautor quem simulou a posse de arma de fogo, tendo o réu se limitado a se apossar dos bens da vítima e a entregá-los ao coautor, negando, também, tenha sido quem dispensou os bens da vítima durante a trajetória de fuga, dizendo que pegou o celular da vítima, que anteriormente estava em poder do outro agente, com o intuito de devolvê-lo à vítima pois se arrependera da conduta, razão para que tenha sido surpreendido em seu poder.

Com sua postura o réu inequivocamente pretendeu minimizar a gravidade de sua conduta e sua responsabilidade, admitindo tão somente participação de menor importância - situação corriqueira quando é capturado apenas um dos envolvidos na ação criminosa - em prática delitativa para a qual também buscou readaptação típica, com vistas a incursionar-se em tipo penal menos gravoso, o que inclusive foi pleiteado ao cabo da instrução com base em suas alegações.

Todavia, carece de credibilidade sua alegação de que estava deitado na rua quando foi abordado por motociclista desconhecido - que inclusive lhe teria fornecido capacete (posto que apreendido em seu poder quando abordado) - e com ele teria se dirigido até uma biqueira, o qual lhe teria proporcionado financeiramente o consumo de entorpecentes, posteriormente praticando o roubo sem o seu prévio conhecimento, pois deste o réu inequivocamente participou ativamente.

A versão do réu diverge substancialmente da narrativa da vítima, a qual descreveu ter sido o réu, dentre os dois indivíduos que a abordaram, quem desceu da motocicleta, determinou-lhe "passa tudo, passa tudo, senão a gente vai passar você", assim como quem fez menção a estar armado e quem a agrediu com tapas e pontapés, exigiu-lhe a entrega dos bens e deles se apoderou.

Também o policial militar inquirido asseverou que era o réu quem estava desembarcado da motocicleta quando visualizou a conduta e que a vítima lhe revelou que foi o réu quem gesticulou como se estivesse armado.

Não há razão para duvidar-se da assertiva da vítima sobre ter o réu desferido tapas e chutes. Embora o policial inquirido em juízo não tenha presenciado agressões à vítima por parte do réu, a circunstância, por si só, não é indicativa de que não

tenham ocorrido, uma vez que o policial relatou que notou a situação e passou a observá-la quando já estava em curso e, reputando-a suspeita, permaneceu nas imediações, até que o réu percebeu a sua presença e subiu na garupa da motocicleta, saindo em arrancada com o indivíduo que a pilotava. Nesse sentido, o policial pode não ter presenciado agressões, mesmo que tenham ocorrido. A menção da vítima, em juízo, sobre ter sofrido agressões físicas, é corroborada por sua referência em sede policial à postura truculenta por parte do réu.

Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo e a ela deve-se outorgar especial valor, ainda mais quando aliada às demais provas constantes dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. ESPECIAL VALOR. I - Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00013393420198070009 DF 0001339-34.2019.8.07.0009, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, Data de Julgamento: 28/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 06/06/2020). Grifou-se.

Nesta sede a palavra da vítima restou corroborada, ainda, pela observação de parcela da conduta criminosa pelos agentes públicos que circunstancialmente passavam pelo local dos fatos, ensejando perseguição policial que culminou na prisão do réu em flagrante delito, o qual foi abordado na posse do celular da vítima, que ele confirmou aos policiais militares que se tratava de produto do roubo recém cometido. Ademais, durante a abordagem o réu confirmou aos policiais, ainda, ter praticado o crime juntamente com outro indivíduo, que permaneceu na condução da motocicleta, tendo sido o réu quem desceu da motocicleta e pegou os bens da vítima.

Além disso, de acordo com o réu, todos os bens subtraídos da vítima teriam sido por ele repassados ao condutor da motocicleta, que os teria dispensado durante o trajeto de fuga, à exceção do celular. O relato do réu, contudo, diverge do declarado pelos policiais, os quais foram claros ao relatar que o réu, ao ser abordado na posse do celular da vítima, afirmou ter dispensado os demais pertences na via pública durante a fuga, o que motivou os policiais a refazerem o trajeto e lhes possibilitou a recuperação de alguns dos bens - carteira de identidade e dois cartões bancários - não logrando êxito em recuperar apenas a carteira e o dinheiro que nela havia.

Desse modo, o réu foi capturado após certo tempo de perseguição policial, durante a qual tentou se desfazer de alguns bens da vítima no provável intuito de eximir-se da conduta delitiva ou ao menos diminuir sua gravidade.

Na delegacia de polícia a vítima reconheceu o réu como sendo a pessoa que, juntamente com um segundo indivíduo que pilotava uma motocicleta, roubou os seus pertences pessoais (Auto de Reconhecimento de Pessoa a fls. 06).

Em audiência judicial a vítima declarou que na delegacia lhe foi exibida a fotografia de um indivíduo, que reconheceu sem dúvidas como autor do delito. Descreveu que o réu era um homem de aproximadamente 40 anos, branco, com cerca de 1.75m de altura, possuindo barba e cabelo castanho escuro ou preto, curto e ralo, com sinais de calvície. Na ocasião, vestia moletom (cinza ou verde escuro) e calça jeans. Dentre os três indivíduos que lhe foram apresentados em juízo, alegou desconhecer as mudanças que o agente possa ter sofrido no decurso do tempo desde a

prática delitiva (quase cinco meses), mas apontou o número 1 – o ora réu – como pessoa muito assemelhada àquela que a abordou, assim como verificou que o número 3 apresentou certa semelhança.

Conquanto a vítima não tenha reconhecido a pessoa do réu com exatidão na fase judicial, o que é compreensível dadas as mudanças físicas que ele pode ter sofrido durante o período em que permaneceu privado de sua liberdade, como alteração de peso corporal e mudança do corte de cabelo e eliminação da barba, o que pode gerar alguma dificuldade de identificação, é certo que viu nele grande semelhança com o autor do delito.

Não remanescem dúvidas, porém, sobre a autoria, já que o réu foi perseguido ininterruptamente por policiais militares e abordado na posse direta de bem pertencente à vítima.

Nas alegações finais defensivas assinalou-se que “não se deve confundir rispidez com grave ameaça” (fls. 178). A conduta do réu, porém, não foi apenas ríspida: a vítima asseverou que o réu foi bastante enérgico, determinou-lhe que passasse os bens, caso contrário, “a gente vai passar você”, e simulou estar armado. O tom de voz utilizado pelo réu, o significado da frase por ele empregada e o gestual indicativo de posse de arma de fogo traduzem verdadeira e grave ameaça, tendo a vítima realmente acreditado que ele pudesse lhe fazer algum mal, tanto assim que lhe entregou todos os seus pertences, o que não faria se não houvesse ficado temerosa por sua integridade física. A conduta do réu teve a óbvia finalidade de intimidar a vítima e obter êxito na prática delitiva. Some-se a isso a abordagem por dois homens, em uma motocicleta, colocando entraves ao percurso da vítima, o que por si só já causa temor.

A grave ameaça – que na hipótese deu-se de forma apta a impedir qualquer reação por parte da vítima e a possibilitar a subtração exitosa de bens – é elementar e caracteriza o crime de roubo, não havendo ensejo à alteração da capitulação jurídica para o crime de furto.

O crime se consumou, já que o réu – mediante palavras de ameaça, gesticulação de que estaria armado e agressões físicas – se apossou do celular e da carteira da vítima e, cessada a violência contra esta empregada, empreendeu fuga na posse da res furtiva.

Há subsunção da hipótese ao entendimento firmado pelo STJ sobre a questão, bem elucidado na Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Com efeito, o roubo se consuma tão logo o poder de fato sobre a coisa alheia móvel se transmuda de detenção para posse, a tanto bastando a cessação da violência ou clandestinidade, mesmo que subsistente a vigilância do ofendido e que a este ainda seja possível a retomada do bem subtraído em virtude de perseguição imediata, encetada por si ou por terceiro.

Em conclusão, o crime deve ser considerado consumado, tendo sido praticado em incontroverso concurso de agentes.

Plenamente comprovada a autoria, resta salientar que a respeito da conduta delitiva foram lavrados Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01) e Boletim de Ocorrência (fls. 24/27), havendo registro da apreensão de um aparelho celular modelo A30-S da marca Samsung, dois cartões bancários, das instituições Banco Pan e Banco Nu Bank, um documento de identidade (RG) emitido em São Paulo e um capacete da marca EBF, de cor preta (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 28).

À exceção do último item, todos os demais pertenciam à vítima e foram a ela restituídos (Auto de Entrega a fls. 30). A carteira igualmente subtraída - que não foi localizada - foi avaliada em R\$50,00, e o aparelho celular da marca Samsung, em R\$1.500,00 (Auto de Avaliação a fls. 29).

Comprovada também a materialidade delitiva, e sendo caso de condenação nos termos da denúncia, procedo a seguir à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Não são desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal: sua culpabilidade não destoa do ordinário de condutas similares e não se afiguram excepcionais as circunstâncias e as consequências do delito, razões pelas quais fixo as penas-base em seus mínimos legais, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

A Folha de Antecedentes (fls. 93/100) e a Certidão de Distribuições Criminais (fls. 101/104) relacionadas ao réu comprovam que ele foi condenado por (i) roubo nos autos nº 0090029-29.2012.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central de Barra Funda, sobreindo sentença de extinção da pena em 20/11/2019 nos autos de execução nº 0003950-53.2016.8.26.0520, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, e (ii) violência doméstica e ameaça, nos autos nº 0012184-67.2010.8.26.0606, do Foro de Suzano, cuja pena foi julgada extinta em 12/11/2021 no processo de execução nº 0003690-39.2017.8.26.0520, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté (conforme se verificou às fls. 106 dos autos respectivos, em consulta ao processo via SAJ-PG5), o que faz incidir a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63), que na hipótese, além de múltipla, é específica.

De outra parte, deve incidir a atenuante da confissão espontânea (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois ainda que o réu tenha tentado atribuir a si conduta menos gravosa, não deixou de reconhecer sua participação na empreitada, o que ainda que minimamente foi utilizado para a formação da convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). Além disso, durante a abordagem o réu contribuiu para a recuperação de alguns dos pertences da vítima, indicando onde os teria dispensado, o que deve ser sopesado em seu favor.

Não se olvida do entendimento do STJ a respeito da questão, firmado em julgamento de tese sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585). Contudo, o mesmo Tribunal ressalva que, nos casos em que a reincidência é múltipla e/ou específica, prepondera a circunstância agravante, operando-se, nessa hipótese, compensação meramente proporcional:

"O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente ou com reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (HC 345.398-DF, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 02.06.2016, DJe 10.06.2016). Grifou-se.

Feitas essas considerações, compensada a reincidência não específica com a atenuante da confissão, e remanescendo a reincidência específica, elevo as penas de um sexto, a 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Cometido o delito mediante o concurso de pessoas, incide a correspondente causa

especial de aumento de pena (Código Penal, art. 157, §2º, inc. II), a ensejar a elevação das penas de um terço, as quais, à ausência de outras causas de modificação, torno definitivas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Cometido o crime mediante violência e grave ameaça à vítima, aplicada ao réu pena privativa de liberdade de prazo superior a quatro anos (a tornar inaplicável à hipótese o entendimento da Súmula 269 do STJ) e reconhecida a reincidência, a reprimenda corporal deverá ser cumprida em regime inicial fechado (a contrário senso do Código Penal, art. 33, § 2º, 'b'). Ademais, a reprovabilidade da conduta do réu, em concreto, impõe a premência de que cumpra a pena em regime mais gravoso.

A análise da detração da pena nesta oportunidade (Código de Processo Penal, art. 387, § 2º) não importa em alteração do quanto acima decidido, inclusive em razão do exíguo tempo decorrido desde a prisão cautelar do réu. Aquelas mesmas razões tornam incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, além da medida não se mostrar suficiente para a adequada repressão e prevenção de condutas similares, nem socialmente recomendável (Código Penal, art. 44, incisos I, II e III, e § 3º).

Inexistindo nos autos informes precisos sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60), fixa-se o valor do dia-multa no piso legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião segundo os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Embora certa a obrigação do réu de indenizar o dano causado pelo crime que cometeu (Código Penal, art. 91, inc. I), uma vez que nem todos os bens da vítima foram recuperados e ela relatou que seu celular perdeu a funcionalidade, inviável, por ausência de contraditório, a fixação de valor mínimo ao desiderato (Código de Processo Penal, art. 387, inc. IV), e já que não há nos autos pedido expresso de ressarcimento do valor.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Cleberson Alves da Silva à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 14 dias-multa, calculado o valor da unidade destes no mínimo legal, por incursão no art. 157, § 2º, inc. II, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

O réu foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo, remanescendo inalteradas as razões que ensejaram sua custódia cautelar: é reincidente na prática de crime patrimonial e foi condenado a pena privativa de liberdade de considerável extensão, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, havendo fundado temor de que busque eximir-se de sua responsabilização caso seja colocado em liberdade nesse momento processual.

Não se mostrando adequada, nem suficiente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determino a manutenção da medida constritiva de liberdade que anteriormente lhe foi imposta.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Ao trânsito em julgado:

i) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados;

ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins da Constituição Federal, art. 15, inc. III;

iii) intime-se o réu para pagamento da multa penal imposta, no prazo de dez dias (Código Penal, art. 50, e Código de Processo Penal, art. 686), e para pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a cem UFESPs, no prazo de sessenta dias;

iv) remeta-se à parte ofendida, por via postal, cópia da sentença ou do acórdão, se confirmada a condenação (Código de Processo Penal, art. 201, § 2º, NSCGJ, art. 399).

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 29 de maio de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballestero
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA